

עין משפט
גור מצוה

מה:

שור שנגח ד' וה' פרק רביעי בבא קמא

דאמר שוכר כשומר חנם

דאמר שוכר כשומר חנם דמי.
בבבא מציעא בהשואל (ד' נה):
ונמי חוץ משומר חנם והשוכר: ואי כר"י.
היכא דשמרו שמירה פחותה אמאי משלמים כופר האמר ר"י מועד סגי ליה בשמירה פחותה: ר"א היא דאמר.
במתניתין [להלן] אין לו שמירה למועד אלא סכין ואפילו שמירה מעולה וכ"ש האי

דשמירה פחותה נטריה ומשום הכי משלמין כופר ולענין דמי שור נמי חייבין דעליהן לשומרו שמירה מעולה האילן ונושאי שכן הן.
ובדנטריה שמירה מעולה לא מזי מוקים לה אפילו לר"א דאע"ג דלענין כופר חייבין דלא סגי ליה בשמירה מעולה לענין דמי שור לבעלים פטורין דהא נטריהו ומאי הוה להו למיעבד:
וסתמא דמילתא.
שור נגחן כי מקבל איניש נטירותיה עליה למה שהא מוחזק מקבל עליה דלא לזיק אחריני אכל דלא לזיקה אחריני לא מסיק אדעתיה שהרי אין שור מתיבז לנגדו מפחדו:
בתנא' ועל צפניו כראוי.
היינו שמירה פחותה דלת שיכולה לעמוד ברוח מזויה לקמן בכוכוס (דף נה:).
ולא ישמרנו בעליו.
במועד כתיב מיעט הכתוב לשמירה מועטת כדמפרש בגמרא:
אין לו שמירה.
למועד: **אלא סכין.**
ואפילו שמרו שמירה מעולה והפיל הכותל ולא חייב.
ושלש מחלוקות בדבר לר"מ בשמירה פחותה חייב ובמעולה פטור ולר"י בפחותה נמי חייב:
גמ' לאו בחוקש שימור קיימי.
אין אדם משמר שורו כלל אלא מניחו ויואל:
נגיחה לסס נגיחה למועד.
מגזירה שזו דלבעי נמי תס שמירה מעולה:
ספס שוורים בחוקש שימור קיימי.
אין לך אדם שאינו משמר שורו שמירה פחותה וחייב הכתוב בתס אלמא שמירה מעולה בעי דהר כתב כו':
וכי סימא.
ילקף נגיחה נגיחה דתס נמי לטגי ליה בפחותה:
והא.
לא ישמרנו מצעי ליה ללאו כלומר לגופיה דאס לא שמרו שמירה מעולה ליחייב ודרשין ציה ריבוי אחר ריבוי ומיעוטא דתס מנא ליה:
לזה.
מיעטתי לפחותה ולא לאחר:
אכל זד סמוס במקומה עומדת.
דלא סגי ליה בפחותה ומשלס חאי נזק:
אליבא דמאן.
כלומר הא ודאי לענין תשלומין לא אכטריך ליה לרז לאשמעינן דלימין נזק שלס ולשמאל שלא הועד לה משלס חאי נזק דהא כי האי גוונא טובא מן

[לעיל לז.].
דאפילו מועד לאדם אינו מועד לבהמה וכ"ש מועד לקרן ימין שהוא זד חזקה שזו אינו מועד לשמאל אלא גרסינן אי אליבא דר"מ פשיטא ואי גרסינן הכי מפרש אי אליבא דר"מ ולענין שמירה לא אשמעינן רז דהא אין חילוק בשמירתו אלא לענין תשלומין אשמעינן פשיטא דהא כי האי גוונא טובא מן:
אלא אליבא דר"י.
ואשמעינן רז דאס שמרו שמירה פחותה ואלו והזיק בקרן ימין שהועד לה פטור דמועד בשמירה פחותה סגיאל ליה ואס נגח בשמאל חייב דתס לא אמעט לשמירה פחותה:
מאי אריא קרן שמאל
דאי נגח צה חייב חאי נזק כי נגח צימין נמי איכא זד תמות ומועדת לחצוי פטור ולחצוי חייב דהא זד תמות במקומה עומדת ואשתכח דהכא נמי חאי נזק משלס ומאי נפקא לן מדרז:
ליס ליה דרז אדא.
אלא לגמרי פטר ציה ר"י ואשמעינן רז דכי האי גוונא משכחת זד תמות ומועדת צחד תורא ולענין שמירה דאס שמרו שמירה פחותה והזיק בקרן ימין פטור לגמרי ואס בשמאל משלס חאי נזק:
אבל

אלא ודאי רז לענין שמירה אשמעינן ואי אליבא דר"מ הא תס ומועד לענין שמירה כי הדדי נינהו.
לא גרסינן אי אליבא דר"מ פשיטא ואי גרסינן הכי מפרש אי אליבא דר"מ ולענין שמירה לא אשמעינן רז דהא אין חילוק בשמירתו אלא לענין תשלומין אשמעינן פשיטא דהא כי האי גוונא טובא מן:
אלא אליבא דר"י.
ואשמעינן רז דהא שמרו שמירה פחותה ואלו והזיק בקרן ימין שהועד לה פטור דמועד בשמירה פחותה סגיאל ליה ואס נגח בשמאל חייב דתס לא אמעט לשמירה פחותה:
מאי אריא קרן שמאל
דאי נגח צה חייב חאי נזק כי נגח צימין נמי איכא זד תמות ומועדת לחצוי פטור ולחצוי חייב דהא זד תמות במקומה עומדת ואשתכח דהכא נמי חאי נזק משלס ומאי נפקא לן מדרז:
ליס ליה דרז אדא.
אלא לגמרי פטר ציה ר"י ואשמעינן רז דכי האי גוונא משכחת זד תמות ומועדת צחד תורא ולענין שמירה דאס שמרו שמירה פחותה והזיק בקרן ימין פטור לגמרי ואס בשמאל משלס חאי נזק:
אכל

עד
א מיי פ"א מהל' שפירות הלכה ז סמג עשין פ פטו טוש"ע ח"מ סימן שז סעיף א':
עז
ב טוש"ע ח"מ סי' שלו סעיף ח ועיין מיי פ"ד מהל' נזקי ממון הלכה י ובהשגות ובמ"מ ובל"מ:

עז
ג מיי פ"ז מהלכות נזקי ממון הלכה א סמג עשין סו טור ש"ע ח"מ שם סעיף א':

עז
ד מיי שם הלכה ז ועיין בהשגות ובמ"מ ובל"מ סמג שם:

מסורת הש"ס

א) [נקמן ז: וש"נ],
ב) כ"מ פ: זג.
ג) לז: נקמן ז: שיעות מט:
ד) נקמן נה: גט: [ועי' בתוס' שבת נג. ד"ה קשרה],
ה) לעיל לד:
ו) [לעיל טו.],
ז) [לעיל מד.],
ח) [לעיל יח. גט:],
ט) [לעיל יח.],
י) [לעיל גט.].

➤

תורה אור השלם

1. או נודע כי שור נגח הוא מתגמול שלשם ולא ישמרנו בעליו שלם ושלם שור תחת השור ודמית ידויה לו:
שמות כא לו

➤

גליון הש"ס

תוס' ד"ה לא פטר בו דכיון דאייעד לאו קנסא הוא.
וכ"כ רש"י לעיל גט ע"א ד"ה שור של חטט ותוס' שם ד"ה אין מעמידין ולעיל מ ע"א תוס' ד"ה ולמה ליה:

➤

מוסף רש"י

דאמר שוכר כשומר חנם דמי.
דקא היכי אגר מלאכתו ואינו נוטל שכר על שמירתו.
(ב"מ ג').
דאמר שוכר כנושא שכר דמי.
הואיל ולהנחתא הוא אכלו, אע"פ שנתן שכר פעולתו שומר שכר הוא, דאי לא היכי שכר הוי שאל וחיוב באונסין, השתא דייכי ליה אגרא לא הוי שאל והוי שומר שכר (שם).
שוכר כיצד משלם.
דשומר חנם ושומר שכר ושאל כתיב, שוכר לא כתיב ומהו דין חיובו לענין גניבה ואבדיה, פטור או חייב (שם).
קשרו בעליו.
לשור (קטן נה).
תם חייב.
דלא סגי ליה בפחותה (שם).
סתם שוורים לאו בחזקת שימור קיימי.
שרגילין נגיחה ואכרסין שמירה (לעיל טו).
אס לא ישמרוס בעלים שלא יזיקו אינס בחזקת משתמרים תחלייהם שלא יזיקו, אלא מוזיקין אפילו נזקא דלאו ארסיה הלכך על מנייהו רמיא לנטריהו (כתובות מח).